

עין משפט נר מצוה

ב מ מיי פ"א מהלכות אסורי מצות הלכה י ופ"ה מהל' עניני הלכה יא:

ג ב מיי פ"ו מהלכות ביאת מקדש הלכה ב טור י"ד סימן שט:

ד ג ד מיי שם הלכה ג טור שס:

ה [טור שס]:

ה י מיי פ"ג מהלכות ענינים

הלכה ט:

ו י מיי שם הלכה ח:

ז מיי שם הלכה ט:

ז ט מיי פ"ג מהלכות טומאת מת הלכה ב [נ"פ] הלכה ח:

ח י ב מיי שם פ"ד הלכה ב:
ט ל מיי שם הלכה א:

שיטה מקובצת

אן אין נפגמו ונגממו לא בעינא מוס רע. לא מיקרי אלף גלגוי שמנוולו: אי הכי. יאז דכל מוס ריבויא הוא: השתא מיפרק לא פרקינן ימ עליהו. פסולי המוקדשין: מישחט ימ שחיטה עליהו. כזור בחוך: כשהוא אומר. יז פסוק אחר ואם צבהמה הטמאה ופדה בערכך: אם כן. יח דעצל מוס עובר נמי נפדין פסח ועור מאי אהני ליה: דמשמע מומין קבועין ולא עוברין: בידי שמים. שנולד עמו: שפגמו. שמתכב זה לפורן אם בודקין ימ כבדיקת סכין: אלף דסגא קמא ור' יוסי. דכרשינא אינה גדולה מעדשה אלף מעט: הסול קיסס שראשו חד שקורין כרוק"א: פירא. קוך: מקדש. טריביל"א: מכסב עט כרול: אף כל על מסכת. ובפ"ק דקדושין [כא]: מפרש פלוגמתייהו דרבי דריש כללי ופרטי ור' יוסי דריש ריבוי ומיעוט: כייני. אדס גדול: צמיל. אליה יח: היאך הוא עושה צעל מוס. הא דער כריא: הא אין רועיין. צניחומא. שזל אחין אין רועיין אלף בגובה דקמיני האז דמן הרעישה נעשה צעל מוס וקאמר רבי יוסי צרבי יהודה דלעישה ישנה צמחט דלא האי רבי כעדשה: ימ כאן לשחוט כאן לפסול ימ מומין הרבה צבכור שפוסלים אותו ליקרב על גבי מזבח ואין מכשירין אותו לישחט כדתני' ימ אלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא צמדינה כו' ז: סיגרא. צלשון זה היו מבירין וצלשון לעז' ויז"א: כרשינא. העומד צנצק צדוקח ואע"פ שאינה נכנסת ולא (עמו) ויואלה צו האי מוס לא דלמא לאו היו מוס עד שיהא הנקב רחב שכרשינה תהא נכנסת ויואלה צו: כיווא זה שמעמי. מסיפא נפקא לן דקאמר מקדח ומיטמונו שנינו דהיינו נכנס ויואלה: השדרה וטולגולג. שלימין טממאין צאהל לא ושאר עצמות אין מטמאין צאהל לא וכמה יחסרו ולא יטמאו: הי"ג וסיפא רב ספרא וקמיעינא זי ליה וסימאר רב ספרא אמר שמעמא א"ל רב סחליפא לרב חסדא דהכי אסנייה שמואל: וסימנין. שלא חטטה מי אמר שמעמא ומי לא מתנימא תני רב יהודה צר שמואל'א דאשכחן מקומות הרבה צש"ס דאיירי רב שמואל צר יהודה צל' מתניתא תני רב שמואל צר יהודה צמסכת ע"ז לא רפואות דאין מעמדין (דף כח.): וא"ל רב חסדא לרב סחליפא: אם כן. דצית הלל כסלע אמר עשית צ"ש וצ"ה אחד: מאור. חלון שלא נעשה צדיד אדס שנפל הכותל מאילוי מעט צין צית צצית: שיעורו. להציא טומאה מצית זה לצית זה: כמלא אגרוף גדול צקיין דלא נעשה צדיד אדס צליז משהי לא חשיב: כן לא אדס שס האיש צעל צשר: וישנו. ולאוח אגרוף: של לשכס. שמונח צלשכה לקדוח לא את הצריך לצדק הצית: כפונדיון האיעלקי וכסלע ניירוניס. כלומר לזה ולזה דומה: וישנו. לאוחו סלע ולאוחו פונדיון: כמלא

לז:

נעקרו אין נפגמו ונגממו לא.
הוי מצי לאחיי מההיא דלקמן דקא חשיב צהדיא גבי ואלו שאין שוחטין עליהן לא צמקדש ולא צמדינה חוטין הפנימיות שנפגמו ונגממו אלף ניחא לאחיי מדיוקא דרישא דמוכת דאע"ג דצחילוניות הוי מוס שגלוי צפנימיות לא הוי מוס:

השתא מיפרק לא פרקינן עיי"ו בו.
וא"ת להאי שנויא קמא דנפיק מוס עובר מק"ו פסח ועור מאי אהני ליה וי"ל דקסבר השתא דאי לא כתיב פסח ועור לא ז' כמרבינן מכל מוס רע מוס עובר והוא אמינא דלמא לאפוקי מק"ו ולא לא ממעטינן נמי ממוס רע מומין שנצטמר: **לרברות** כל דבר שנלקח ביד. צפרק קמא דקדושין (דף כא):

מפרש משום דדריש ריבוי ומיעוטי ולקחת ריבה מרלע מיעט ונמת צלזנו חור וריצה מאי רבי רבי כל מילי מאי מיעט מיעט סס וימיה דמולקחת מרבינן כל דבר הנלקח ציד ואם סס לא מקרי נלקח ציד למה לי ריצה ומיעט וריצה מלשון ולקחת למוד לא מתבייז אלף דבר הנלקח ציד וי"ל דמלשון ולקחת לא דריש אלף הכי קאמר לרבות כל דבר הנלקח ציד משום דדרישין ריבוי ומיעוטי: **כאן לשחוט כאן צפסול**. י' מדפסיל כהן משמע דהוי מוס דאורייתא ושמא האי דאין שוחטין משום דאין ניכר יפה וגזיין אטו מומין שנצטמר אי נמי האי דמפסיל כהן משום דאינו שוז צזרעו של אחרן א"נ מוס עובר הוא וצעינן שלא יפסל אפילו לפי עשה משום דכתיב [ושצן] אל משפחתו **דדריש' צקדושין** (שס) ז' למותר שנמשפחתו: **בדי** שינמץ מן החי וימות. וצמלל מקדח י' וימות צצ"ש לא כדקאמר צפ"ק דעירובין (דף י.) וכן לטרפה ומשמע דאחריייהו קאי אשדרה ואולגולגות י' אלף צ"ה אמו למימר דשיעורו י'א' כמלא מקדח הוי טפי מכדי שיעטל מן החי וימות לדידהו ורבינו חס נמי דמפרש דלא קאי וכן לטרפה אולגולגות מדלל פריך צריש אלו טריפות (חולין דף מצ.): והאיכא (י') י' כמה חסרון צוגולגות כדפריך מחסרון צשדרה משום דצנקיבת הקרוס הוי טריפה צלא חסרון ואל דקרי צעירובין (דף י.) שדרה וגולגולת מרי חומרי דקמרי דרבא משום דהוו פליגי גבי טריפות אדסד' דצית ליה מולא וצית ליה טפי חיות ולא מיטרף צנקיבת קרוס צלא חסרון עמו מ"מ לפירשו נמי צ"ל כן כמו שפירשנו דצשעורא דצ"ש מ"מ ימות (צצ"ש) כמו לצ"ה צשעורא דידהו ומיהו מה שמקדק ר"ת מדלל פריך צריש אלו טריפות (חולין דף מצ.): מחסרון דוגולגות לאו פירכא הוא דמציין למימר דעריפות של חסרון לא הוי אלף משום דסופו של קרוס לינקב כמו ריאה דדמיה דלייתא ולכוחלא (שם מז): ועוד קשה י' לפי שמחלק צין (ח') דאדס לטרפות צממות צדריש אלו טריפות (שם מג).

מדמי לזה דפריך לזה מאיב מ"א ישפוך לארץ מרימתי ועדיין איבז קיים ומיהו הוי יכול ר"ת לפרש דלא מטעם מולל חשיב טריפה צבהמה טפי מאדס אלף כגון דניקב קרוס של מוח העליון ולא התחמון וצבהמה קרוס התחמון כך ואין מגיין על המוח אצל צאדס מ"מ התחמון קשה ומגין משום הכי

הוי מצי לאחיי מההיא דלקמן דקא חשיב צהדיא גבי ואלו שאין שוחטין עליהן לא צמקדש ולא צמדינה חוטין הפנימיות שנפגמו ונגממו אלף ניחא לאחיי מדיוקא דרישא דמוכת דאע"ג דצחילוניות הוי מוס שגלוי צפנימיות לא הוי מוס:

נעקרו אין א נפגמו ונגממו לא בעינא מוס רע וליכא אי הכי מוס עובר נמי אלמא חנן ולא מן העור מוס עובר סברא הוא השתא מיפרק לא פרקינן עלויה י' משחט שחטינן עלויה ז' דתניא י' ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה' אבעלי מומין ז' הכתוב מדבר אתה אומר בבעלי מומין שנפדו י' הכתוב מדבר או אינו אלא בבהמה טמאה ממש כשהוא אומר ואם בבהמה הטמאה הרי בהמה טמאה אמור הא מה אני מקיים אשר לא יקריבו ממנה י' הוי אומר זה בעלי מומין שנפדו יכול יפרו על מוס עובר ת"ל אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה' י' מי שאינה קריבה כל עיקר יצתה זו שאינה קריבה היום אלא למחר איבעית אימא א"כ פסח ועור י' למה לי: נסדרקה אע"פ שלא חסרה: ת"ר הסדק כל שהוא הפגימה בין בידי אדם בין בידי שמים מכלל דסדק בידי שמים לא אלא י' סדק ופגימה בין בידי שמים שתחגור בה ציפורן: נקבה מלא וכו': ת"ר כמה נקיבת האוזן ימלא כרשינה ר' יוסי בר' יהודה אומר בבעדשה ואיזו היא ז' יבשה י' ישאם תינקב ואינה מוציאה טיפת דם ר' יוסי בן המשולם אומר ייבשה י' כדי שתהא נפרכת תנא קרובין דבריהן להיות שוין דבריהן דמאן אילימא קמא ור' יוסי בן המשולם טובא איכא אלא דתנא קמא ור' יוסי בר' יהודה י' בעדשה אין בציר מבעדשה לא ורמיניה ²מרצע ז' אין לי אלא מרצע מנין לרבות הסול והסירה והמחט והמקדח והמכתב ת"ל ²ולקחת י' כל דבר שנלקח ביד דברי ר' יוסי בר' יהודה רבי אומר מרצע ימה מרצע מיוחד של מתכת אף כל של מתכת וקתני סיפא א"ר י' י' יודן ברבי היה דורש כשהן רוצעין אין רוצעין אלא במילת י'וחכמים אומרים אין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום וא"ת במילת היו רוצעין היאך עבד י' כהן נעשה בעל מום הא י'אין רוצעין אלא בגובה של אוזן אמר רב חנא בר קטינא לא קשיא כאן לשחוט כאן לפסול מאי כרשינה אמר רב שרביא הינדא בעא מיניה רב הושעיא מרב הונא רבה כרשינה י' הנכנסת ויוציאה או כרשינה העומדת אמר לו זו לא שמעתי כיצא בה שמעתי דתנן' השדרה והגולגולת שחסרו י' כמה חסרון בשדרה ולא יאה מטמא באהל בש"א שתי חוליות וב"ה אומרים מקדח וב"ה אומרים כדי שינטל מן החי וימות וייתב רב חסדא וקמיעביא ליה כדי שינטל מן החי י' ז' וכמה א"ל רב תחליפא בר אבודימי הכי אמר שמואל כסלע ואיתמר רב ספרא אמר שמעתתא א"ל רוב שמואל בר

יהודה אמר מתניתא י' א"ל וסימניך" תני רב שמואל בר יהודה וא"ל א"כ עשיתה דברי ב"ש ודברי ב"ה אחד דתנן י' מאור שלא נעשה בידי אדם שיעורו י' מלא אגרוף גדול וזהו אגרופו של בן י' אבטיח א"ר יוסי י'ישנו כראש גדול של אדם ינעשה בידי אדם שיעורו כמלא מקדח גדול של לשכה שהיא כפונדיון של האיטלקי וכסלע ניירונית וישנו כמלא

מוס רע. לא מיקרי אלף גלגוי שמנוולו: אי הכי. יאז דכל מוס ריבויא הוא: השתא מיפרק לא פרקינן ימ עליהו. פסולי המוקדשין: מישחט ימ שחיטה עליהו. כזור בחוך: כשהוא אומר. יז פסוק אחר ואם צבהמה הטמאה ופדה בערכך: אם כן. יח דעצל מוס עובר נמי נפדין פסח ועור מאי אהני ליה: דמשמע מומין קבועין ולא עוברין: בידי שמים. שנולד עמו: שפגמו. שמתכב זה לפורן אם בודקין ימ כבדיקת סכין: אלף דסגא קמא ור' יוסי. דכרשינא אינה גדולה מעדשה אלף מעט: הסול קיסס שראשו חד שקורין כרוק"א: פירא. קוך: מקדש. טריביל"א: מכסב עט כרול: אף כל על מסכת. ובפ"ק דקדושין [כא]: מפרש פלוגמתייהו דרבי דריש כללי ופרטי ור' יוסי דריש ריבוי ומיעוט: כייני. אדס גדול: צמיל. אליה יח: היאך הוא עושה צעל מוס. הא דער כריא: הא אין רועיין. צניחומא. שזל אחין אין רועיין אלף בגובה דקמיני האז דמן הרעישה נעשה צעל מוס וקאמר רבי יוסי צרבי יהודה דלעישה ישנה צמחט דלא האי רבי כעדשה: ימ כאן לשחוט כאן לפסול ימ מומין הרבה צבכור שפוסלים אותו ליקרב על גבי מזבח ואין מכשירין אותו לישחט כדתנני' ימ אלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא צמדינה כו' ז: סיגרא. צלשון זה היו מבירין וצלשון לעז' ויז"א: כרשינא. העומד צנצק צדוקח ואע"פ שאינה נכנסת ולא (עמו) ויואלה צו האי מוס לא דלמא לאו היו מוס עד שיהא הנקב רחב שכרשינה תהא נכנסת ויואלה צו: כיווא זה שמעמי. מסיפא נפקא לן דקאמר מקדח ומיטמונו שנינו דהיינו נכנס ויואלה: השדרה וטולגולג. שלימין טממאין צאהל לא ושאר עצמות אין מטמאין צאהל לא וכמה יחסרו ולא יטמאו: הי"ג וסיפא רב ספרא וקמיעינא זי ליה וסימאר רב ספרא אמר שמעמא א"ל רב סחליפא לרב חסדא דהכי אסנייה שמואל: וסימנין. שלא חטטה מי אמר שמעמא ומי לא מתנימא תני רב יהודה צר שמואל'א דאשכחן מקומות הרבה צש"ס דאיירי רב שמואל צר יהודה צל' מתניתא תני רב שמואל צר יהודה צמסכת ע"ז לא רפואות דאין מעמדין (דף כח.): וא"ל רב חסדא לרב סחליפא: אם כן. דצית הלל כסלע אמר עשית צ"ש וצ"ה אחד: מאור. חלון שלא נעשה צדיד אדס שנפל הכותל מאילוי מעט צין צית צצית: שיעורו. להציא טומאה מצית זה לצית זה: כמלא אגרוף גדול צקיין דלא נעשה צדיד אדס צליז משהי לא חשיב: כן לא אדס שס האיש צעל צשר: וישנו. ולאוח אגרוף: של לשכס. שמונח צלשכה לקדוח לא את הצריך לצדק הצית: כפונדיון האיעלקי וכסלע ניירוניס. כלומר לזה ולזה דומה: וישנו. לאוחו סלע ולאוחו פונדיון: כמלא

ה' ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה' אבעלי מומין שנפדו ויפרטו את הבהמה לפי דבריהן: ויקרא בו יא:
2. ונקחת את הפרצע ונתתה באזנו ובלת וקדח קו עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן: ובריש טו יז

6) גפ' לא יקריבו ממנה קרבן לה': נכבלי מומין שנפדו הכסוי מדבר: 7) שם וקמיעינא ליה כדי שיעטל מן החי וימות כמה וא"ל רב סחליפא: 8) רש"י ד"ה הי"ג וכו' וקמיעינא ליה רש"י ד"ה ואח"כ מ"ה וא"ל רב סחליפא וכו' שמואל הפ"ד ואח"כ מ"ה ואיתמר רב ספרא אמר שמעמא הפ"ד ואח"כ מ"ה וסימנין וכו' נמסכת ע"ז גבי רש"י: רפואות: 4) רוב' ד"ה כדי שיעטל וכו' ואיכא חסרון צ"ל ומיכת כמה נמקח: 5) בא"ד שמחלק בין טריפות דלעס:

אומר. למטה אמותה פרסה ואם צבהמה הטמאה ופדה וגו' (שם). יבשה כדי שתהא נפרכת. ואע"פ שאין מוציאה דם אין זה יבשה עד שמיצב כן כך שהיא נפרכת כלפון ופדה (חולין זח). הסול. חמית עץ מודה (שבועות ז). והמקדח. טריביל"א (קדושין כא). והמכתב. גריסי"א שחוקקין צנקסין (שם) חרש שקורין גריסי"א (שבועות ז) עץ (קמח וא). במילת. אליה של חלון. צבכר ולא נתקן (קדושין שם). ורובבים אומרים אי עבד כו'. חולקין עליו וז' אליה צלהס קיסן כן דלחן עבד צברי כהן נרצע מפני שנעשה צעל מוס ולא יכול עור לגזוז לחייוקין הראשון ולקמיה ליפנין וסב אל משפחתו שנמשפחתו, ויחלק הוא נעשה צעל מוס (שם). הא אין רוצעין בו'. הרי יש לך לגמור מכלן שאין רועיין אלף בגובה של חלון (שם). כמה חסרון בשדרה. שלא חטמא צאהל אלף כגמנו ונמאס כדון עלס כשעורה, דלילי שדרה שלמה וגולגולת שלמה ורוב מיניו ורוב צנייתו מן הצלחות (פ"צ מ"א) דמטמאין צאהל ואע"פ שאין עליהן צצר (חולין מב: ובג"י דרובין ז).

רבינו גרשום (המשך) מתניתא דמשכחת טובא דתני רב שמואל בר יהודה ומתניתא הוי עיקר: א"ל. רב חסדא א"כ כדקאמרת בסלע עשית דברי ב"ש וצ"ה אחד כדתנן מאור שלא נעשה בידי אדם כגון כותל שביין ב' בתים ורבית אחד טומאה ורבאות כותל ייש נקב כמין חלון שנעשה מאילוי כגון אבן שנקובה מאיליה שיעורו של אותו נקב אם הוא כמו אגרוף גדול מביא את הטומאה

מבית לבית ומיטמאין אדם וכלים שבבית אחר. ואם המאור הוא פחות מיכן חוצץ בפני הטומאה: אגרופו של בן בטיח. בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי שהיה איש גדול ביותר: וישנו. שיעור של אותו אגרוף כראש גדול: ומאור שנעשה בידי אדם שנקב שיעורו אם הוא כמלא מקדח גדול של לשכה כמקדח גדול שבלשכה מביא את הטומאה וכיון שעשוי בידי אדם במחביון סגי בבכיר שיעורא אלמא דמקדח נמי הוי כסלע א"כ מה בין ב"ש וב"ה בגלגלת:

על אלו מומין פרק ששי בכורות

מסורת הש"ס

6) [נמחות קא. תמורה לנ:]: 7) [חולין יח.]: 8) חולין מז:; שמיכות ד': קדושין כא: לקמן נא.]; 9) [קדושין כא: ע"ש,]: 10) חולין מז: עירובין ז. אלהות פ"ב מ"ג, 11) [ע"ז כח:], 12) כלים פ"ו מ"ב, 13) ג"א דעל מוס עובר נמי נשחט פסח כו' צ"ק, י' [לקמן מא.], 14) כס"א: רב שמואל בר יהודה, 15) עיין כש"א ז"ק, 16) ג"א וצ"ח מ' מדפסיל כו' צ"ק, 17) ג"א למחזיק צ"ק, 18) צ"ל נמי מיינת צ"ש צ"ק, 19) ג"א נמי צ"ק, 20) ג"א לפירוש שמחלק צ"ק, 21) [נ"פ] חו"כ ונחיס קנו. ד"ה ודילמא נח ומה שציינתי שם,

תורה אור השלם

1. ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה' אבעלי מומין שנפדו לפי דבריהן: ויקרא בו יא:
2. ונקחת את הפרצע ונתתה באזנו ובלת וקדח קו עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן: ובריש טו יז

הגהות הב"ח

6) גפ' לא יקריבו ממנה קרבן לה': נכבלי מומין שנפדו הכסוי מדבר: 7) שם וקמיעינא ליה כדי שיעטל מן החי וימות כמה וא"ל רב סחליפא: 8) רש"י ד"ה הי"ג וכו' וקמיעינא ליה רש"י ד"ה ואח"כ מ"ה וא"ל רב סחליפא וכו' שמואל הפ"ד ואח"כ מ"ה ואיתמר רב ספרא אמר שמעמא הפ"ד ואח"כ מ"ה וסימנין וכו' נמסכת ע"ז גבי רש"י: רפואות: 4) רוב' ד"ה כדי שיעטל וכו' ואיכא חסרון צ"ל ומיכת כמה נמקח: 5) בא"ד שמחלק בין טריפות דלעס:

לעזי רש"י

ברוק"א. שפד. קנה, פנה-עץ מחודר. טריביל"א [טריידר"א]. מקדח. ויצ"א. בקיה.

מוסף רש"י

בהמה טמאה ממש. כגון סוס וגמל ודמיון (נמחות קא). כשרואו אומרי. למטה אמותה פרסה ואם צבהמה הטמאה ופדה וגו' (שם). יבשה כדי שתהא נפרכת. ואע"פ שאין מוציאה דם אין זה יבשה עד שמיצב כן כך שהיא נפרכת כלפון ופדה (חולין זח). הסול. חמית עץ מודה (שבועות ז). והמקדח. טריביל"א (קדושין כא). והמכתב. גריסי"א שחוקקין צנקסין (שם) חרש שקורין גריסי"א (שבועות ז) עץ (קמח וא). במילת. אליה של חלון. צבכר ולא נתקן (קדושין שם). ורובבים אומרים אי עבד כו'. חולקין עליו וז' אליה צלהס קיסן כן דלחן עבד צברי כהן נרצע מפני שנעשה צעל מוס ולא יכול עור לגזוז לחייוקין הראשון ולקמיה ליפנין וסב אל משפחתו שנמשפחתו, ויחלק הוא נעשה צעל מוס (שם). הא אין רוצעין בו'. הרי יש לך לגמור מכלן שאין רועיין אלף בגובה של חלון (שם). כמה חסרון בשדרה. שלא חטמא צאהל אלף כגמנו ונמאס כדון עלס כשעורה, דלילי שדרה שלמה וגולגולת שלמה ורוב מיניו ורוב צנייתו מן הצלחות (פ"צ מ"א) דמטמאין צאהל ואע"פ שאין עליהן צצר (חולין מב: ובג"י דרובין ז).

רוצעין אלא בגובה של האוזן בסחוס ושם נעשה בעל מוח המה וקא מרבי ר' יוסי אפי' מצי לרעינה ובהכי הוי בעל מוח (עבר עבד) [עבר עבד] כהן אלאמ דבנקב בציר כמעדשה הוי מומא: לא קשיא כאן לשחוט. עליו הבכור אינו נשחט אלא על נקב כעדשה: כאן לפסול. להקריב אפי' בנקב במוח הוי פסול: הינדא. במקומו קורין לכרשינה הינדא: כרשינה העומדת ברוחק בנקב או נכנסת ויוציאה בריחו: כמה חסרון שדרה שלא חטמא באהל: וכן בגלגלת. שמעתא כלומר מימרא הא דשמואל: וסימנין לגירסא דרב יהודה אמר